

Processo nº 000068/2024 - TC

Assunto: CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOCACIA POR INEXIGIBILIDADE —
LIQUIDAÇÃO DOS VALORES A RESTITUIR (ITEM II, ALÍNEA “D”, DO ACÓRDÃO Nº 197/2026 - TC)

Relator: Conselheiro Antonio Gilberto de Oliveira Jales

INFORMAÇÃO INSTRUTIVA

1. DA LIQUIDAÇÃO

1. Trata-se de liquidação dos valores a serem restituídos ao erário pela sociedade Fernanda de Paula Sociedade Individual de Advocacia (CNPJ nº 48.581.488/0001-14), na forma do item II, alínea “d”, do Acórdão nº 197/2026 - TC (2ª Câmara, sessão de 23/06/2026), que declarou a nulidade integral dos contratos firmados com os Municípios de Cruzeta, Jucurutu e Lagoa Nova e fixou teto indenizatório, com base no art. 85, § 3º, do CPC, aplicável ao proveito econômico total obtido em cada ciclo de atuação (2023/2024 e 2024/2025), nos montantes máximos por ciclo de R\$ 480.000,00 (Cruzeta), R\$ 320.000,00 (Lagoa Nova) e R\$ 250.000,00 (Jucurutu).

2. A apuração foi realizada sobre os dados oficiais do SIAI (Anexo 14 — Empenhos, Liquidações e Pagamentos). Foram filtrados todos os pagamentos ao CNPJ nº 48.581.488/0001-14 realizados pelas prefeituras municipais de Cruzeta, Jucurutu e Lagoa Nova. Os pagamentos identificados são os seguintes:

Município	Data	Documento	Valor
Cruzeta	29/12/2023	02002584	R\$ 579.024,95
Cruzeta	07/02/2024	0200266	R\$ 199.971,96
Cruzeta	04/03/2024	0200293	R\$ 120.000,00
Cruzeta	22/03/2024	0200296	R\$ 107.853,21
Cruzeta	08/05/2024	02002179	R\$ 96.519,18
Cruzeta	29/05/2024	02002258	R\$ 95.988,28
Jucurutu	28/12/2023	04004545	R\$ 289.573,59



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

Diretoria de Instrução Processual e Controle de Decisões – DIP

Coordenadoria de Controle de Decisões – CCD

Jucurutu	07/02/2024	0400444	R\$ 100.090,89
Jucurutu	06/03/2024	0400483	R\$ 59.006,06
Jucurutu	06/03/2024	0400484	R\$ 2.975,10
Jucurutu	27/03/2024	04004131	R\$ 50.178,94
Jucurutu	01/04/2024	04004135	R\$ 2.530,03
Jucurutu	13/05/2024	04004213	R\$ 45.797,93
Jucurutu	13/05/2024	04004214	R\$ 2.309,14
Jucurutu	28/05/2024	04004258	R\$ 47.203,66
Jucurutu	28/05/2024	04004260	R\$ 2.380,02
Lagoa Nova	08/01/2024	0500141	R\$ 466.333,98
Lagoa Nova	09/02/2024	05001121	R\$ 153.334,74
Lagoa Nova	09/02/2024	05001122	R\$ 7.731,16
Lagoa Nova	02/04/2024	05001275	R\$ 82.714,41
Lagoa Nova	02/04/2024	05001276	R\$ 4.170,47
Lagoa Nova	23/04/2024	05001338	R\$ 90.886,53
Lagoa Nova	23/04/2024	05001339	R\$ 4.582,51
Lagoa Nova	15/05/2024	05001417	R\$ 76.948,85
Lagoa Nova	15/05/2024	05001418	R\$ 1.171,81
Lagoa Nova	10/06/2024	05001498	R\$ 77.314,86
Lagoa Nova	10/06/2024	05001499	R\$ 3.898,23
TOTAL			R\$ 2.770.490,49

3. Todos os pagamentos ocorreram entre 28/12/2023 e 10/06/2024, não havendo qualquer pagamento posterior registrado no SIAI. Dessa forma, a integralidade dos desembolsos



concentra-se no ciclo de atuação 2023/2024. O valor a restituir por Município corresponde, portanto, ao total pago deduzido do teto indenizatório:

Município	Total pago (SIAI)	Teto indenizatório	Valor a restituir
Cruzeta	R\$ 1.199.357,58	R\$ 480.000,00	R\$ 719.357,58
Lagoa Nova	R\$ 969.087,55	R\$ 320.000,00	R\$ 649.087,55
Jucurutu	R\$ 602.045,36	R\$ 250.000,00	R\$ 352.045,36
TOTAL	R\$ 2.770.490,49		R\$ 1.720.490,49

4. Os valores apurados se alinham aos indicados no Voto (evento 219, página 16, nota de rodapé nº 17) acolhido pelo Acórdão nº 197/2026 - TC, que registrava, com dados dos portais de transparência até 07/10/2024, desembolsos de R\$ 1.199.335,27 (Cruzeta), R\$ 809.753,80 (Lagoa Nova) e R\$ 602.045,36 (Jucurutu). A presente apuração, por se basear na integralidade das remessas do SIAI, identificou pagamentos adicionais em Lagoa Nova não capturados naquela consulta.

2. DA PETIÇÃO IMPETRADA EM 09/07/2026

5. Registre-se que, em 09/07/2026, a Fernanda de Paula Sociedade Individual de Advocacia (CNPJ nº 48.581.488/0001-14) protocolou pedido de reconsideração em face do Acórdão nº 197/2026 - TC (evento 229) no qual declara como proveito efetivamente recebido pelos Municípios no ciclo 2023/2024 os montantes de R\$ 6.039.006,81 (Cruzeta), R\$ 4.842.538,65 (Lagoa Nova) e R\$ 3.010.108,63 (Jucurutu). A incidência do percentual contratual de 20% sobre tais montantes resulta em R\$ 1.207.801,36, R\$ 968.507,73 e R\$ 602.021,73, respectivamente, cifras que convergem, com divergência máxima de 0,7%, com os pagamentos apurados no SIAI (R\$ 1.199.357,58, R\$ 969.087,55 e R\$ 602.045,36). A convergência entre os registros oficiais e os valores declarados pela própria recorrente corrobora a completude da apuração.

3. DA CONCLUSÃO

6. Diante do exposto, concluída a apuração determinada no item II, alínea “d”, do Acórdão nº 197/2026 - TC, remetem-se os autos ao gabinete do Exmo. Conselheiro Relator, registrando-se que:

- a) foram apurados como valores a restituir ao erário pela sociedade Fernanda de Paula Sociedade Individual de Advocacia: R\$ 719.357,58 ao Município de Cruzeta, R\$



649.087,55 ao Município de Lagoa Nova e R\$ 352.045,36 ao Município de Jucurutu, totalizando R\$ 1.720.490,49; e

- b) foi realizado o cadastro provisório dos respectivos débitos de ressarcimento em favor dos erários municipais credores, bem como das obrigações determinadas no Acórdão nº 197/2026 - TC.

[assinado digitalmente]

Eduardo Pereira Lima

Coordenador de Controle de Decisões